

## <제6편 상소심절차.제15장 상고.제3절 상고심절차의 개시와 심리>

### I. 하급심 규정의 준용

- 상고와 상고심의 소송절차에는 특별한 규정이 없으면 항소심절차에 대한 규정을 준용하고(민소법 제425조), 항소심의 소송절차에는 특별한 규정이 없으면 제1심의 소송절차에 관한 규정이 준용되므로(민소법 제408조), 결국 상고 및 상고심의 소송절차에는 특별한 규정이 없는 한 항소심 및 제1심의 소송절차에 관한 규정이 준용되게 된다.

### II. 상고심절차의 개시

#### 1. 상고의 제기

- 상고는 항소심판결에 대하여 불복하는 당사자가 상고장을 원심법원(항소심법원)에 제출함으로써 시작된다. 상고제기기간은 항소심판결서가 송달된 날부터 2주 이내이며, 이 기간은 불변기간이다. 상고장에는 당사자와 법정대리인, 제1심 및 항소심판결의 표시, 그 판결에 대한 상고의 취지를 기재하여야 한다.

#### 2. 상고기록의 송부와 수리

- 상고장이 제출되면 원심법원은 상고장의 적식 여부를 심사한 후 상고기록을 작성하여 상고법원(대법원)으로 송부한다. 대법원 서신과는 상고기록을 전달받으면 이를 접수하고 상고기록접수통지서를 당사자에게 송달한다. 이 통지는 상고이유서 제출기간을 계산하는 기준점이 되므로 절차상 매우 중요하다.

#### 3. 상고이유서의 제출

- 상고인은 상고기록접수통지를 받은 날부터 40일 이내에 상고이유서를 제출하여야 한다. 상고장에 상고이유를 구체적으로 적지 않은 경우에는 반드시 이 기간 내에 별도의 상고이유서를 제출해야 하며, 이를 해태할 경우 상고법원은 별도의 심리 없이 결정으로 상고를 기각한다. 상고이유서에는 원심판결의 어떠한 점이 법령에 위반되었는지를 구체적으로 명시하여야 한다.

#### 4. 답변서의 제출과 교환

- 상고이유서가 제출되면 대법원은 그 부분을 상대방(피상고인)에게 송달한다. 피상고인은 송달받은 날부터 10일 이내에 답변서를 제출할 수 있다. 답변서는 상고인의 주장을 반박하고 원심판결의 정당성을 옹호하는 내용을 담는다. 이후 필요에 따라 다시 상고인이 반박서를 제출하는 등 서면 교환 절차가 이루어질 수 있다.

### III. 상고심의 심리원칙

#### 1. 법률심원칙

- 상고심은 원심판결의 법령 위반 여부만을 심판하는 법률심이다. 따라서 원심이 적법하게 확정된 사실관계는 상고법원을 기속하며, 상고법원은 새로운 증거조사를 하거나 사실관계를 재확정할 수 없다. 다만, 사실확정 과정에 있어 채증법칙 위반이나 논리칙·경험칙 위배와 같은 법령 위반이 있는 경우에는 이를 법률적 관점에서 심사할 수 있다.

#### 2. 사후심원칙

- 상고심은 항소심판결 당시의 상태를 기준으로 그 판결의 당부를 사후적으로 심사하는 사후심의 성격을 갖는다. 항소심까지는 변론종결 시까지 새로운 사실이나 증거를 제출할 수 있는 속심적 성격이 있으나, 상고심에서는 원칙적으로 새로운 사실의 주장이나 증거의 제출이 허용되지 않는다.

#### 3. 서면심리주의

- 상고심은 원칙적으로 당사자의 변론 없이 상고장, 상고이유서, 답변서 등 기록에 나타난 서면만을 근거로 심리한다. 민사소송법은 상고심에서 변론 없이 판결할 수 있도록 규정하고 있으며, 실제 대법원 재판의 대다수는 변론 절차 없이 서면심리만으로 종결된다. 다만, 법원이 법률적 쟁점의 해명을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 변론을 열어 당사자의 진술을 들을 수 있다.

#### 4. 상고이유에 의한 제한

- 상고심의 심리 범위는 원칙적으로 당사자가 주장한 상고이유에 한정된다. 이를 상고이유의 구속력이라 한다. 다만, 직권조사사항(소송요건, 전속관할 위반, 절대적 상고이유 등)에 대해서는 당사자의 주장이 없더라도 법원이 스스로 조사하여 판단할 수 있다.

### IV. 상고심절차의 특례

#### 1. 상고심절차에 관한 특례법의 적용

- 대법원 업무의 과중을 방지하고 신속한 권리 구제를 위해 상고심절차에 관한 특례법이 시행되고 있다. 이 법은 민사소송, 가사소송, 행정소송의 상고심 절차에서 일반적인 민사소송법 규정보다 우선하여 적용되는 특례를 담고 있다.

#### 2. 심리불속행 제도

- 상고심 특례법의 가장 핵심적인 제도는 심리불속행 기각이다. 상고이유가 법령이 정한 특정한 사유(헌법 위반, 법률 해석의 중대한 오류, 대법원 판례와의 상반 등)를 포함하지 않는 경우, 대법원은 본안 심리를 하지 않고 결정으로 상고를 기각할 수 있다. 이는 상고기록접수통지를 받은 날부터 4개월 이내에만 할 수 있으며, 이 경우 판결이유를 별도로 적지 않아도 된다.

#### 3. 심리불속행의 제외 사유

- 모든 사건에 심리불속행이 적용되는 것은 아니다. 절대적 상고이유가 있는 경우나 공익적 견지에서 대법원의 판단이 반드시 필요한 중대한 법률적 쟁점이 포함된 사건은 심리불속행 대상에서 제외되어 본안 심리에 착수하게 된다. 가압류·가처분 등 신청사건이나 형사사건 등에는 이 제도가 적용되지 않는다.

### V. 결론

- 상고심절차는 원심의 사실확정을 전제로 법령 적용의 정당성만을 엄격히 심사하는 고도의 법률적 과정이다. 절차의 개시 단계에서부터 상고이유서 제출 기한의 준수 등 형식적 요건이 매우 강조되며, 심리 과정 역시 서면 중심의 사후심 원칙을 고수한다. 특히 심리불속행 제도는 대법원이 최고의 법률 해석 기관으로서 본연의 기능을 수행하도록 돕는 장치인 동시에, 당사자에게는 상고이유 작성의 구체성과 법률적 논거의 치밀함을 요구하는 문턱이 된다. 결론적으로 상고심은 단순한 사실관계의 억울함을 호소하는 자리가 아니라, 원심판결에 내포된 법적 과오를 논리적으로 규명하여 법적 안정성을 도모하는 절차라 할 수 있다.